

到期债权第三人超出履行通知指定的法定期限 提出异议的可按执行行为异议进行审查

—— 某融资租赁公司执行监督案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省高级人民法院(2023)黑执监213号执行裁定书

2. 案由：执行监督

3. 当事人

申请执行人：某混凝土有限公司

被执行人：某集团某工程局、某集团某工程局黑龙江省分公司

利害关系人：某融资租赁公司

【基本案情】

2020年12月25日，黑龙江省牡丹江市中级人民法院二审作出终审民事判决书，判决某集团某工程局黑龙江省分公司给付某混凝土有限公司混凝土款及利息，某集团某工程局对混凝土款及利息承担补充责任。因某集团某工程局、某集团某工程局黑龙江省分公司均未履行生效法律文书确定的义务，某混凝土

有限公司向黑龙江省海林市人民法院申请强制执行，案件进入执行程序。

因某集团某工程局对宁夏某医院存在到期债权，2022年8月26日，黑龙江省海林市人民法院作出执行通知书，通知书中明确：如有异议，应当自收到本通知后的十五日之内向该院提出，逾期不履行又不提出异议的，该院将强制执行。在执行笔录中记载：“该医院工作人员称，现在2400万元到2500万元之间应当给付工程款，但是要等到法律文书生效后，根据结果再支付。并要求等法律文书生效后再采取执行措施。”2022年9月6日，该院作出执行裁定，冻结宁夏某医院某银行账户存款1250万元。宁夏某医院以该笔到期债权正在审理中，具体数额不确定，双方暂不存在明确可执行的到期债权债务关系为由向黑龙江省海林市人民法院提出异议。经黑龙江省海林市人民法院和黑龙江省牡丹江市中级人民法院两级审查后，认为宁夏某医院未在履行通知指定的法定期限提出异议，法院有权强制执行，故驳回其异议、复议申请。2023年3月28日，该院作出执行裁定，强制执行宁夏某医院某银行账户存款1250万元并扣划上述款项至该院账户。

此外，某融资租赁公司作为申请执行人与某集团某工程局在天津市第一中级人民法院另有执行案件，天津市第一中级人民法院于2022年4月21日作出执行裁定冻结被执行人某集团某工程局对宁夏某医院享有的债权1.111亿元。故某融资租赁公司向黑龙江省海林市人民法院提出异议认为：天津市一中院冻结该笔债权在先，且冻结数额超过某集团某工程局享有的债权总额，黑龙江省海林市人民法院冻结到期债权的行为系轮候冻结，扣划案涉款项错误。请求撤销该法院相关执行裁定和执行行为，将已扣划的1250万元移交天津市一中院。

【案件焦点】

1. 到期债权执行程序中，到期债权第三人超过履行通知指定的法定期限提出异议，执行法院是否应予以审查，以及在审查程序中对到期债权具体数额予以审查认定是否正确；2. 另案中天津市第一中级人民法院冻结案涉债权的法律效力如何。

【法院裁判要旨】

黑龙江省海林市人民法院经审理认为：宁夏某医院作为该院（2021）黑1083执恢382号案件中的第三人，已就该院作出的该案的执行裁定、履行到期债务通知书提出执行异议，经牡丹江中院终审裁定驳回。天津市第一中级人民法院与该院作出的冻结裁定书中，均认为该工程款系债权，而非中城投六局的收入。故本执行案件应当以执行被执行人到期债权的程序执行。而在天津市第一中级人民法院执行的（2022）津01执恢38号案件中，虽先于该院向宁夏某医院送达该案的执行裁定书、协助执行通知书，冻结享有的债权，但宁夏某医院并非该案中的被执行人，而是第三人。且宁夏某医院已就该案中的执行裁定书、协助执行通知书向天津市第一中级人民法院提出异议。又根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第四十五条之规定，在对被执行人债权的执行过程中，必须向第三人发出履行到期债务的通知并直接送达，而不得以协助执行通知书作为替代。因此，该院作出的（2021）黑1083执恢382之二执行裁定书、履行到期债务通知书以及（2023）黑1083执恢128号、（2023）黑1083执恢128号之一执行裁定书程序合法。裁定如下：

驳回某融资租赁公司异议请求。

某融资租赁公司不服异议裁定，申请复议。

黑龙江省牡丹江市中级人民法院经审理认为：宁夏某医院提交的其与某集团某工程局签订的《建设工程施工合同》《口腔教学综合楼补充协议》《工程竣工验收证明书》《工程结算书》可以证明其与某集团某工程局存在债权债务关系并已到期。对到期债权，应按法律规定的第三人到期债权程序执行，即要求次债务人（第三人）协助冻结债权，向次债务人送达履行到期债务通知，债务人不提异议又不履行时作出对次债务人强制执行的裁定，对次债务人强制执行。本案中，天津市第一中级人民法院裁定冻结被执行人某集团某工程局对宁夏某医院享有的债权1.111亿元，仅是执行到期债权的一个措施，而不是全部措施，第三人宁夏某医院在收到冻结裁定后，以与某集团某工程局暂不存在明确可执行的债权债务关系为由，向天津市第一中级人民法院提出书面执行异议。黑龙

江省海林市人民法院向宁夏某医院送达第三人履行债务通知书，并作出冻结债权的裁定和强制执行的裁定，符合法律规定的第三人到期债权执行程序。故天津市第一中级人民法院冻结本案争议债权的裁定，不能阻却黑龙江省海林市人民法院对该笔债权的执行。

关于本案争议到期债权冻结权益归属问题。冻结债权是否具有排他效力，目前有关债权冻结的法律规定未直接给出明确答案。民事执行司法理论和实践中，冻结债权具有限制债务人处分债权和限制次债务人向债务人履行的效力，但冻结债权不体现债权的请求力和强制力，也不能使债权人获得对次债务人给付的维持力，因而不能具有排除其他债权人向次债务人主张权利和接受给付的效力。在先冻结被执行人对次债务人的债权并不当然可以在先享有对次债务人财产的强制执行权。在先冻结债权后，仍然需要尽快通过代位执行程序实现对次债务人财产的控制，才可能在先受偿。本案中，某融资租赁公司没有申请天津市第一中级人民法院向第三人宁夏某医院发出履行到期债务通知书，不符合《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第四十五条关于“被执行人不能清偿债务，但对本案以外的第三人享有到期债权的，人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请，向第三人发出履行到期债务的通知（以下简称履行通知）。履行通知必须直接送达第三人”之程序规定。本案申请执行人申请黑龙江省海林市人民法院启动代位执行程序（即第三人到期债权执行程序），黑龙江省海林市人民法院依据法定程序向第三人宁夏某医院发出履行到期债务通知书，第三人未履行债务，执行法院裁定扣划被执行人对第三人到期债权，代位执行程序符合上述司法解释规定。裁定如下：

驳回某融资租赁公司复议申请。

某融资租赁公司不服，提起申诉。

黑龙江省高级人民法院经审理认为：关于第一个焦点问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十九条规定，人民法院执行被执行人对他人的到期债权，可以作出冻结债权的裁定，并通知该他人向申请执行人履行。该他人对到期债权有异议，申请执行人请求对异议部

分强制执行的，人民法院不予支持。依据上述规定，宁夏某医院收到履行到期债务通知后，虽未在法定期限内提出异议，但该医院提出异议称其与被执行人某集团某工程局之间暂不存在明确可执行的到期债权债务，对此异议，黑龙江省海林市人民法院应予审查。对于经账目核对，第三人宁夏某医院认可部分，执行法院可以继续执行，对于不认可或者全部否认部分，执行法院不得在强制执行程序中直接审查确认并强制执行。本案中，宁夏某医院主张其与被执行人某集团某工程局之间暂不存在明确可执行的到期债权债务，此时，执行法院即不能再对第三人宁夏某医院强制执行，执行程序不应对相关实体异议进行审查，亦不得强制执行，否则可能存在损害第三人合法权益情形。

关于第二个焦点问题。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条规定，人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及其他财产权，应当作出裁定，并送达被执行人和申请执行人。采取查封、扣押、冻结措施需要有关单位或者个人协助的，人民法院应当制作协助执行通知书，连同裁定书副本一并送达协助执行人。查封、扣押、冻结裁定书和协助执行通知书送达时发生法律效力。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十九条第一款规定，人民法院执行被执行人对他人的到期债权，可以作出冻结债权的裁定，并通知该他人向申请执行人履行。本案中，天津市一中院在送达冻结债权裁定时，虽未同时向宁夏某医院送达履行到期债务通知书，程序上存在瑕疵，但该冻结到期债权裁定本身并不违法，故天津市第一中级人民法院冻结该笔债权行为合法有效，且早于黑龙江省海林市人民法院的冻结裁定，此时黑龙江省海林市人民法院对该笔债权强制执行确有不当，依法应予纠正。

黑龙江省高级人民法院参照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条，依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第七十一条的规定，裁定如下：

- 一、撤销黑龙江省牡丹江市中级人民法院(2023)黑10执复15号执行裁定；
- 二、撤销黑龙江省海林市人民法院(2023)黑1083执异1号执行裁定；

三、撤销黑龙江省牡丹江市中级人民法院(2023)黑10执复70号执行裁定;

四、撤销黑龙江省海林市人民法院(2023)黑1083执异12号执行裁定;

五、撤销黑龙江省海林市人民法院(2023)黑1083执恢128号执行裁定;

六、撤销黑龙江省海林市人民法院(2023)黑1083执恢128号之一执行裁定。

【法官后语】

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第四十五条的规定,被执行人不能清偿债务,但对本案以外的第三人享有到期债权的,人民法院可以依申请执行人或被执行人的申请,向第三人发出履行到期债务的通知……第四十九条规定,第三人在履行通知指定的期限内没有提出异议,而又不履行的,执行法院有权裁定对其强制执行……《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第五条第五项规定,当事人以外的公民、法人和非法人组织认为其他合法权益受到人民法院违法执行行为侵害的,可以作为利害关系人提出执行行为异议。综上,第三人收到执行法院履行到期债务通知后,未在法定期限内提出异议,会丧失到期债权程序对其利益的保护,但并不发生承认债务存在的实体法效力。第三人仍可根据相关法律规定向执行法院提出执行行为异议,执行法院对于该异议,应当进行实质审查后,再决定是否继续执行。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十九条规定,人民法院执行被执行人对他人的到期债权,可以作出冻结债权的裁定,并通知该他人向申请执行人履行。该他人对到期债权有异议,申请执行人请求对异议部分强制执行的,人民法院不予支持……被执行人对他人的到期债权系被执行人对第三人所享有的债权。对于未经生效法律文书确定的债权债务关系且第三人提出该债权未到期、未结算以及否定存在债权债务关系等异议的,基于对第三人实体权利的保护,人民法院不得在强制执行程序中直接审查确认该债权债务存在与否以及具体数额并对第三人强制执行。在此情形下,申请执

行人应当通过其他法律途径确认被执行人对第三人享有的到期债权。另外，《最高人民法院关于进一步完善执行权制约机制加强执行监督的意见》要求，执行中的重大实体争议问题，严格按照民事诉讼法及司法解释的规定，通过相应诉讼程序解决，避免违规以执代审。

编写人：黑龙江省高级人民法院 解锐杰